

**עין משפט**‏‏**גור**‏ **מצוה**

## לד:

**וְחֹזֶר** ואמר איני משלם [מאי] מי אמרינן מהדר קהדר ביה. מכאן מוכיח ר"ת דאם אמר לחזרו השגע וטול קודם שנשבע יכול לחזור בו ולומר אשבע ולא אשלם ובפרק יש נוחלין (ב"ב דף קכח. ושם) דלומר עבדי גנבת רעונך השגע וטול ונשבע אינו יכול לחזור בו לא גרס נשבע בלא וא"ו דמשמע שבע"כ ישבע וצריש שבועת הדיינים (שבועות דף לג. ושם ד"ה אם) דלומר אם אמר איני נשבע פוטרינן אותו מיד לא כפרש"י שפוטרינן אותו לפי שאינו יכול לחזור בו אלא יש לומר מסלקין אותו מצ"ד כדי שיתצייש לחזור ולומר אשבע מהיו שוב פייש ר"ת בתשובה אחת דשפיר גרסינן נשבע בלא וא"ו וישבע בע"כ והא דלמרינן בפרק זה בורר (סנהדרין דף כד. ושם: ד"ה שלח) גבי נאמן עלי אבא ואיצין מחלוקת לאחר גמר דין אצל קודם גמר דין דצרי הכל יכול לחזור בו הכא אפילו קודם שנשבע אינו יכול לחזור בו דכיון שקבל עליו לשלם אם ישבע זה שכנגדו הוי כמו לאחר גמר דין והכא דקאמר מהדר קהדר ציה לא שויכל לחזור אלא רוצה הוא לחזור אף על פי שאינו יכול ולא מקני ליה כפילא משום דלטעמיה לצי"ד דלאמר בסמוך גבי ההוא דלפקיד כיפי וכה"ג איכא צפ' יש נוחלין (ב"ב דף קנח). מנדאשתיק קננה וכשנזוט לבסוף מהדר קהדר ציה פירוש רוצה לחזור ואינו יכול:

**הריני משלם ומת בו**. תימה היאך

שילם לבני הנפקד ככל הא'
אין אדם מוריש קנס לבניו כדמתן
צריש פרק נערה שנתפתמה<sup>(א)</sup> (כתובות דף סא.):

**שאל מן האשה**. פי' רש"י פרה מנכסי מלוג שהקנן שלה ופירות לבצע וקשה דמאי קצעי דכי שאל פרה מן האשה כאלו שאל הפירות מן הצעל וכששילם הפרה לבצע כאלו שילם הקנן לאשה ויש ליישב ששילם לבצע חלקו כמו שהיתה שוה לפירותיה ולא שילם הקנן וגרע משילם לאחד משותפים חלקו דהתם שילם קנן ודומק ויש לפרש שאל מן האשה כשהיתה פנויה שהיו שלה הקנן והפירות וניסת דהשתא שילם הפירות לבצע אפילו נתן הכל לאשה דכיון דניסת יש לו פירות דכין נכסי מלוג וכן אשה ששאלה כשהיא פנויה וניסת ושלמה דהשתא שילם

הצעל דהוי הפירות שלו והריצין פי' שאל מן האשה ומתה ושילם לבצע מהו דלפילו אם מתנא לומר דשילם לבנים קנה כפילא משום נישומת דלצוהון אצל צעל לא חיש לניחותא דאשה וללישנא דמעכשיו אשה אינה חסה על צעלה וכן אשה ששאלה ומתה ושילם צעל אפי' אם מפקיד מקני כפילא לבני נפקד משום דרחים להו משום אצוהון אצל לא מקני להו לבצע משום אשתו שמתה:

**שמוא יוציא ה"ה הפקדון**. פירש רש"י ויפסלנו לעדות ולשבועה וקשה לר"ת דכל שכן שישבע הלوه שהוא ידקדק יותר

לישבע בזאת כדי שלא יפסלנו המלוה וכי עבדינן תקנה לרמאי וכי תימא דחיישינן שמא המשכון יתקלקל אחרי כן ויוציא עליו לנו אע"פ שנשבע בזאת <sup>א</sup>א"כ מאי פריך בסמוך כי משתבע מלוה נמי לטרח לזה ולייתי והשתא אי שוה יותר אם כן נשבע לשקר וכל שכן שיזהר בשבועתו וגראה לרבינו תם כפירוש רבינו חננאל דנראה כמו שבועה לבטלה וגנאי הוא לישבע היכא שהדבר מתבצר אחרי כן שהמלוה יוציא את הפקדון אצל כי רמינן לה על המלוה לא ישבע עד שידע שלא יוכל למצאה וא"ת אמאי לא חשיב הא בפרק כל הנשבעין (שבועות דף מד: ושם ד"ה והלו) עם הנשבעין ונוטלין דליכא למימר תנא ושייר דאלו קמני כדדייק צפ"ק דקידושין (דף נז: ושם) גבי אלו מעניקין להם ויש לומר דלא חשיב התם אלא אותם שאין יכולין לישבע כגון גולן וחובל דניכרים הדברים כיון שנכנס שלם בציטו ותקוטטו ויאל חבול שהוא חבול וכן בחנוני אינו יכול לישבע צעה"ב שאינו יודע אם נתן חנוני לפועלים וכן שכיר שאין צעה"ב יכול לישבע לפי שהוא טרוד בפועליו ומהאי טעמא נמי בזמניא הולאות על נכסי אשתו אמרי' בפרק האשה שנפלו לה כו' (כתובות דף פ. ושם ד"ה ישבע) כמה הוציא וטול דאין האשה יודעת כמה הוציא צעלה ולא חשיב לה פ' כל הנשבעים דהוי בכלל שכיר אצל הכא הלוח יכול לישבע דקים ליה טפי ממלוה אף שלא רלו כחמים גזירה שמא יוציא הלה כו': [נוע"ע מוס' כתובות פ. ד"ה ישבע ועוד שם פז: ד"ה והלון:

## המפקיד פרק שלישי בבא מציעא

ואמרו צנים אין אנו משלמין. <sup>(א)</sup> לא הספיק לשלם עד שמת: **שלמו צנים**. והאכ לא הספיק לומר הריני משלם עד שמת: **דעבד לי נייח נפשי**. פעמים רבות עשה לי קורת רוח: **שילם לבנים**. מתו הצעלים וגנבה ואמר השומר לבנים הריני משלם או שילם מהו: **שלמו צנים לבנים מהו**. דליכא שום

לד נייחא נפשא באלו שהם קיימים שלא הם ולא אציהם עשו קורת רוח לאלו ולא אציהם של אלו קיבל קורת רוח מצני השומר: או **דלמא**. כיון ששניהם הראשונים הוה להו נייחא נפשא בזהדי קנו כפילא אף צנים מן הצנים: **שילם מתנא**. מתחילתו אמר הריני משלם מתנא ולא יותר: **מהו**. לקנות חצי הכפל: **שאל שפי פרוס**. אם תימני לומר לא קני מתנא שאל שפי פרות וגנבנו ואמר הריני משלם אחת ולא אמר מתה מממת מלאכה: **מהו**. לקנות כפל שלה מי אמרינן כיון דפרה שלימה שילם קנה או דלמא כיון דמרוייהו מד פקדון הוו ואינו משלם את שתייהם לא אקני ליה כפילא

שחרי הוא נפסד על ידו: **ושילם לאחד מהם**. חלקו חצי דמיה שעליו מהו לקנות חלקו המגיעו מי אמרינן כל הקרן שלו שילם או דלמא צעינן עד שישלם כל הפרה: **ושילם אחד מהם**. חצי דמיו שעליו: **מהו**. שיקנה חצי הכפל מי אמרינן הרי שילם כל המוטל עליו: **שאל מן האשה**. פרה של נכסי מלוג שהקנן שלה והפירות לבצע: **ושילם**. הפרה לבצע: **מהו**. לקנות הכפל מי אמרי' כיון דקרן לאו דבעל הוא לאו תשלומין מעליא ניניהו ולא קני כפילא או דלמא כיון דאפטורופוס הוא על הנכסים ואוכל הפירות צעלים הוי עלנייהו ותשלומין הן: **אשה ששאלה**. לזווך קרקע מלוג שלה: **משביעין אותו**. אמתני קאי אע"פ שהוא משלם כדקמני שילם ולא רצה לישבע משביעין אותו שבועה שאינה צרשומו: **שקל חצי סלע: פטור**. הלוח מן השבועה שאין כאן הודאה צמקת: **חייב**. לישבע שכן היה שוה ומשלם לו דינר שהודה לו: **ושפסס היה שוה**. והלוח תוצע את המלוה את יתר דמיו. וקא סבר האי מנא המלוה על המשכון שומר שכר הוא: **פטור**. מן השבועה שאין כאן הודאה שחייב לו כלום: **ויוציא הנה כו'**. ויפסלנו: **אחייא**. קאי מי נשבע דקמני צה: **אינימא אסיפא**. אחיוצ דסיפא: **תיפוק ליה כו'**. ולמה ליה למתלי טעמא בשמא יוציא הפקדון ויפסלנו לעדות ולשבועה: **מאי ארישא**. הא רישא פטור קמני: **אסיפא דרישא**. אחיוצ דקמני צרישא קאי: **לשבעה מלוה**. שלא היתה שוה אלא שקל ויטול שקל דכיון דאיכא שבועה על הלוח מן התורה אי אחת יכול לפוטרו בזול כלום ומשום תיקון עולם שלא יפסל ישראל שקלוה לשבועה מיניה ושדיהא אמלוה: **ואם איתא**

דקמני צה: **אינימא אסיפא**. אחיוצ דסיפא: **תיפוק ליה כו'**. ולמה ליה למתלי טעמא בשמא יוציא הפקדון ויפסלנו לעדות ולשבועה: **מאי ארישא**. הא רישא פטור קמני: **אסיפא דרישא**. אחיוצ דקמני צרישא קאי: **לשבעה מלוה**. שלא היתה שוה אלא שקל ויטול שקל דכיון דאיכא שבועה על הלוח מן התורה אי אחת יכול לפוטרו בזול כלום ומשום תיקון עולם שלא יפסל ישראל שקלוה לשבועה מיניה ושדיהא אמלוה: **ואם איתא**

לעו אע"פ שנשבע בזאת <sup>א</sup>א"כ מאי פריך בסמוך כי משתבע מלוה נמי לטרח לזה ולייתי והשתא אי שוה יותר אם כן נשבע לשקר וכל שכן שיזהר בשבועתו וגראה לרבינו תם כפירוש רבינו חננאל דנראה כמו שבועה לבטלה וגנאי הוא לישבע היכא שהדבר מתבצר אחרי כן שהמלוה יוציא את הפקדון אצל כי רמינן לה על המלוה לא ישבע עד שידע שלא יוכל למצאה וא"ת אמאי לא חשיב הא בפרק כל הנשבעין (שבועות דף מד: ושם ד"ה והלו) עם הנשבעין ונוטלין דליכא למימר תנא ושייר דאלו קמני כדדייק צפ"ק דקידושין (דף נז: ושם) גבי אלו מעניקין להם ויש לומר דלא חשיב התם אלא אותם שאין יכולין לישבע כגון גולן וחובל דניכרים הדברים כיון שנכנס שלם בציטו ותקוטטו ויאל חבול שהוא חבול וכן בחנוני אינו יכול לישבע צעה"ב שאינו יודע אם נתן חנוני לפועלים וכן שכיר שאין צעה"ב יכול לישבע לפי שהוא טרוד בפועליו ומהאי טעמא נמי בזמניא הולאות על נכסי אשתו אמרי' בפרק האשה שנפלו לה כו' (כתובות דף פ. ושם ד"ה ישבע) כמה הוציא וטול דאין האשה יודעת כמה הוציא צעלה ולא חשיב לה פ' כל הנשבעים דהוי בכלל שכיר אצל הכא הלוח יכול לישבע דקים ליה טפי ממלוה אף שלא רלו כחמים גזירה שמא יוציא הלה כו': [נוע"ע מוס' כתובות פ. ד"ה ישבע ועוד שם פז: ד"ה והלון:

מגו

מסורת הש"ס

- ↑ ג' רש"י כפילא אצוה, (ב לעיל ה:.) א שבועות מג, (ד) [שם: ע"ש,] (ג.) [ועיין מוס' בנא קמא עב. ד"ה סיפא כו'] 1) ל"ל מכל מקום. רש"י,

### הגהות הב"ח

- ↑ רש"י ד"ה ואמרו וכו' משלמים והאב לא הספיק:

### מוסף רש"י

משביעין ארתו. שומר שער שטען גנבה וחיוב עצמו בתשלומין (שבועות גז.) חיישינן שמא ענינו נתן בה. ויזיל לקוטה דמס' (שם.) מי נשבע. כמה היתה שווק, מי שהפקדון אצלו. המלוה (שבועות גז.) ויוציא הלה את הפקדון. ושמא לא דקדק זה בשומא ויפסלנו לעדות ולשבוע (שם.)

### רבינו חננאל

המשכון וטוען המלוה כי הלויתך עליו ד'. דינרין יהיה שוה שני דיני הריני מחשב על ב'. דינרין דמי המשכון שאבד מפני שאמרו חכמים כשומר שכר אני מששלם הגניבה והאבירה וכשוי חייב אתה לתת לי ב'. דינר המשכון ולא נשאר לך לא כי אלא ד'. דינרין הלויתני וד' היה שוה המשכון ולא נשאר לך כלום פטור הלוח משבועה דאורייתא שהרי לא הודה לו במקצת מן התביעה אבל אם [טען] הלוח סלע הלויתני וג'. דינרין היה שוה המשכון ונשאר לך עלי דינר והמלוה אמר לא היה שוה המשכון אלא ב'. דינר ונשארו לי עליך ב'. דינר כיון שהודה הדינר וישבע על הדינר האחר שבועה דאורייתא ותנן בהדא מתני' מי נשבע מי שהפקדון אצלו שמא ישבע זה ויוציא הלה את הפקדון ואינו שוה ג'. דינ' כמו שנשבע ונמצא הלה חסור על השבועה.

ט א מ"י פ"ח מהל' שאלה הל' ה סמג עשין פח טו"ח"מ ס' רלח: י ב מ"י פ"ו מהל' שאלה ופקדון הל' א סמג עשין פח טו"ש"ע ח"מ ס' רלח סמג עשין א וס' זה סמ"ע א: יא ג מ"י פ"יג מהל' מלוה ולוה הל' ד סמג עשין א וס' זה סמ"ע ח"מ ס' עב סמ"ע ט: יב ד מ"י שם טו"ש"ע שם סמ"ע י:

### רבינו חננאל

שלמו בני שואל למשאיל או (ל) לבני המשאיל או שילם מחצה ולא הספיק להשלים הנשאר עד שנמצא הגנב או שאל מאשה ושילם לבעלה או שאלה האשה ושילם בבעלה או שאל משני שותפין ושילם לאחד מהן או שאלו שני שותפין ושילם אחד מהן אלו בולן עלו בחיקו. וקימא לן ממוק המוטל בספק חולקין. אמר רב הונא ומשביעין. פ"י א"ש שמשלם אמר רב הונא משביעין אותו שבועה שאינה ברשותו חיישינן שמא ענינו נתן בה ותלמוד ארץ ישראל מסייע דגרסינן לא סוף דבר שילם אלא כיון דאמר הריני משלם חורשין ג) שמא שלא שולח בה יד. אמר הריני נשבע והיא שמוגלגלין עליו שבועתי אצורת חזר ואמר הריני משלם חורשין. אמר ר' יוסי לא חייבתו התורה להחמיר עליו אלא לחלק עליו שמא רצה לשלם וישלם ואם אינו רוצה לשלם ישבע. הוי [לן] עדים שנבגבה באתם הדה היא דאמר ר' אלעזר המוכר קנסיי לאחר לא עשה כלום. ואותבין אהא דרב הונא הא דנתן המלוה את חבירו על המשכון ואבד ואמר לו סלע הלויתך ושקל היה שוה והלה אומר לא כי אלא סלע הלויתני עליו וסלע היה שוה פטור וכו' פי' הסלע הוא ד' דינרין והשקל הוא שני דינרין חצי סלע א) כשאבד

- ↑ או ששילם המאל לבני המשאל או שלמו בני המאל לבני המשאל:

- ↑ כיוצאננו לפנינו הני אלא כיון דלמר הריני משלם כמו ששלם. אמר משלם אי חוששין שמא שלח בו יד וכו' וכצ"ל גם כאן.

- ↑ וכשצבר המשכון טען המלוה וכו'.